

1501966-79.2019.8.26.0220

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Walter Emídio da Silva

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 30/12/2022

... crimes descritos na denúncia.

O roubo é um crime geralmente cometido na clandestinidade, o que significa dizer que a palavra da vítima é de vital importância para elucidação de tal delito.

Neste sentido:

"ROUBO - Palavra das vítimas - Valor Probante: Em delitos de roubo, de regra não testemunhados, as palavras das vítimas, se uniformes e coerentes, são ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

Foro de Guaratinguetá

4ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Guaratinguetá-SP - cep 12516-410

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501966-79.2019.8.26.0220 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501966-79.2019.8.26.0220

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2183350/2019 - DEL.INV.GER. GUARATINGUETA, 5950559 - DEL.INV.GER. GUARATINGUETA, 415/19/209 - DEL.INV.GER. GUARATINGUETA, 2183350 - DEL.INV.GER. GUARATINGUETA, 415/19/209 - DEL.INV.GER. GUARATINGUETA, 2183350 - DEL.INV.GER. GUARATINGUETA, 415/19/209 - DEL.INV.GER. GUARATINGUETA, 2183350 - DEL.INV.GER. GUARATINGUETA, 415/19/209 - DEL.INV.GER. GUARATINGUETA, 2183350 - DEL.INV.GER. GUARATINGUETA, 415/19/209 - DEL.INV.GER. GUARATINGUETA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Tiago Costa Ramos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Walter Emídio da Silva

Vistos

TIAGO COSTA RAMOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157 § 2º, inciso II (concurso de pessoas) e § 2º-A (emprego de arma de fogo) do Código Penal, porque , no dia 29 de abril de 2019, por volta de 20 horas e 30 minutos, no interior do estabelecimento comercial situado na Av. Integração, nº 1035, Vila Guará, nesta cidade e Comarca, nesta cidade e Comarca, o acusado, agindo em concurso e total adesão de vontades com dois indivíduos não identificados e mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, contra os funcionários Milena Aparecida Pereira Bernardo, Rubiana Rodrigues de Souza, Jeniffer Larissa Lara Rosa Braga de Oliveira, Ângela Aparecida dos Santos Chaves, João Paulo Sales Silva, subtraiu, em proveito comum, a quantia de R\$ 1.300,00, em espécie, pertencente ao "Supermercado dos Amigos".

A denuncia foi recebida (fls. 153/156).

O réu foi citado (fls.206) e apresentou resposta a acusação (fls. 218/219).

Designada audiência de instrução e julgamento, foram tomados os depoimentos das vítimas e interrogado o réu (fls. 266/267).

Superada a fase do artigo 402 do CPP., a instrução foi encerrada,

Em alegações finais (fls.274/278), o doutor promotor de justiça postulou a procedência da ação penal nos termos da denuncia.

A defesa, por sua vez, em alegações finais, pediu que sejam consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria (art. 59, CP), devendo a pena ser fixada no mínimo legal; que seja reconhecida a atenuante genérica da confissão espontânea do acusado por ser uma circunstância que atenua a pena, nos termos do art. 65, inciso III, d, do CP; nos termos do art. 46 da Lei 11.343/06, seja reduzida a pena do acusado em dois terços; aplicação do regime inicial de cumprimento no Aberto; seja concedido o direito do acusado recorrer em liberdade; pela gratuidade de justiça, com isenção de dias-multa e custas processuais, por se tratar de hipossuficiente nos termos da lei.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal que tem por escopo a apuração de crime previsto no artigo 157 § 2º, inciso II (concurso de pessoas) e § 2º-A (emprego de arma de fogo) do Código Penal, porque , no dia 29 de abril de 2019, por volta de 20 horas e 30 minutos, no interior do estabelecimento comercial situado na Av. Integração, nº 1035, Vila Guará, nesta cidade e Comarca, nesta cidade e Comarca, o acusado, agindo em concurso e total adesão de vontades com dois indivíduos não identificados e mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, contra os funcionários Milena Aparecida Pereira Bernardo, Rubiana Rodrigues de Souza, Jeniffer Larissa Lara Rosa Braga de Oliveira, Ângela Aparecida dos Santos Chaves e João Paulo Sales Silva, subtraiu, em proveito comum, a quantia de R\$ 1.300,00, em espécie, pertencente ao "Supermercado dos Amigos".

A materialidade delitiva vem comprovada pelos autos de inquérito policial de fls. 04/105, onde se acham acostados o boletim de ocorrência (fls. 5/6), auto de reconhecimento fotográfico e pessoal (fls. 18/21) e demais elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

A autoria, também é certa.

Na fase policial, o acusado manifestou o desejo do silêncio (fls.10).

Em juízo, ao ser interrogado, o acusado confessou a prática delitiva. Aduziu que, na época, residia em Lorena. Asseverou que era dependente químico. Sustentou que no dia dos fatos fez uso de drogas com mais três pessoas. Disse que uma dessas pessoas estava com um simulacro de arma de fogo. Afirmou que resolveram praticar o roubo, pois precisava de mais dinheiro para adquirir drogas. Salientou que esta arrependido. Informou que já foi processado. Relatou que depois do roubo foi internado em casa de recuperação. Disse que fugiu da casa de recuperação e praticou novos crimes. Asseverou que foi preso em flagrante. A confissão do acusado esta em perfeita harmonia com os elementos de prova coligidos para os autos.

Assim é que a Vítima JENIFERL, ouvida sob o crivo do contraditório, asseverou que próximo do horário de encerramento do expediente ocorreu o assalto. Disse que foi abordada pelo assaltante. Disse que o assaltante anunciou o assalto, para o segurança. Aduziu que o assaltante veio com o segurança, com a arma na cintura.

Aduziu que ficou muito nervosa. Relatou que foi o proprio assaltante quem abriu a gaveta do caixa. Afirmou que ele levou todo o dinheiro. Disse que o assaltante não satisfeito queria mais dinheiro. Salientou que no caixa havia muitas notas trocadas. Disse que o ladrão estava com o rosto livre, mas não se recorda do rosto dele. A pele dele era mais escura. Disse que o ladrão ainda subtraiu o dinheiro do caixa da Camila. Asseverou que o outro ladrão subtraiu o dinheiro que Ângela estava contando. Aduziu que visualizou dois indivíduos próximos às vítimas. Afirmou que não fez reconhecimento porque não se recordava do rosto do assaltante. Disse que não teve coragem de encarar os ladrões. Asseverou que a vítima Milena estava na beirada do caixa com Camila. Sustentou que os assaltantes estavam muito tranquilos. Aduziu que só perceberam ser um assalto quando avistara a arma de fogo. Confirmou que a vítima Milena disse que chegou na delegacia e fez o reconhecimento do acusado. Aduziu que Milena era quem estava mais tranquila.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima Milena, confirmou os fatos. Disse que eram três os assaltantes. Aduziu que um deles lhe apontou a arma de fogo. Afirmou que não fez o reconhecimento, mas enfatizou que o acusado era o mais parecido com um dos assaltantes.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima Camila, disse que estava no último caixa. Confirmou que três eram os assaltante. Disse que cada assaltante foi para um determinado caixa. Enfatizou que tudo foi muito rápido. Aduziu que foi abordada pelo individuo que estava armado. Salientou que, na primeira vez, que foi até a delegacia, não lembrava com clareza. Disse que havia um pouco de semelhança da pessoa apresentada com o assaltante. Asseverou que, na segunda vez, viu a foto do acusado. O individuo da foto era muito parecido com o assaltante, que estava armado, mas não tinha certeza. Disse que o assaltante estava de capuz (blusa).

A vítima Rubiana, ouvida sob o crivo do contraditório, asseverou um dos assaltante a abordou no Caixa, quando contava moedas. Disse que viu os outros assaltantes abordando as outras vítimas. Aduziu que não os reconheceu na delegacia. Afirmou que viu a foto do réu, mas não o reconheceu. Enfatizou que pessoas que cometeram o crime, eram pessoas normais, sem características especiais.

A vítima Milena (fls. 16/17), na fase policial, asseverou que “encontrava-se na ponta do caixa da operadora Camila ajudando-a a empacotar mercadorias. Na ocasião chegou um indivíduo armado na posse de uma arma de fogo preta, “com cano comprido”, sendo que rendeu o segurança João Paulo e aproximou-se com ele no caixa da operadora Camila e exigiu o dinheiro do caixa apontando a arma para a declarante, Camila e João Paulo. Camila abriu o caixa e lhe entregou valores em notas maiores. Em seguida chegou um segundo indivíduo de cor preta, sendo que se dirigiu ao caixa da operadora Jeniffer e mandou ela colocar o dinheiro do caixa numa sacola plástica. A declarante não percebeu a presença de um terceiro indivíduo. Informou que os indivíduos subtraíram a quantia de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) em dinheiro. Após o roubo ele fugiram num automóvel que não sabe informar as características. A declarante informou que os fatos foram registrados no 3º DP Guaratinguetá, sob nº 415/2019. Na tarde de hoje, o Sr. Valdinei, proprietário do supermercado, pediu à declarante que viesse a esta Delegacia de Polícia para fazer o reconhecimento de um indivíduo que havia sido preso por policiais militares pela prática de roubo, ocorrida nessa cidade. A declarante fez reconhecimento pessoal de TIAGO COSTA RAMOS, RG 43.402.776 SSP/SP, tendo o reconhecido com absoluta certeza como sendo um dos indivíduos que na posse de uma arma de fogo subtraiu dinheiro do supermercado onde Trabalha”.

Como se vê, a prova dos autos é firme e coesa, no sentido de ser o acusado um dos autores do crimes descritos na denúncia.

O roubo é um crime geralmente cometido na clandestinidade, o que significa dizer que a palavra da vitima é de vital importância para elucidação de tal delito.

Neste sentido:

“ROUBO - Palavra das vítimas - Valor Probatante: Em delitos de roubo, de regra não testemunhados, as palavras das vítimas, se uniformes e coerentes, são elementos seguros de convencimento, principalmente se não há dúvidas no reconhecimento”. (RJDTACRIM. VOLUME 20. OUTUBRO/DEZEMBRO/1993 PÁGINA: 165 RELATOR: - ABREU MACHADO)

“PROVA - Roubo - Palavra da vítima - Valor: 78 - Em sede do delito de roubo, a

palavra da vítima é suficiente para ensejar o reconhecimento das qualificadoras do uso de arma em concurso de agentes, vez que possui grande valor probante por não conter ressaibo de vingança, a não ser o desejo de recuperar os seus pertences subtraídos, concretizando a verdadeira justiça". (RJDTACRIM. VOLUME 20 OUTUBRO/DEZEMBRO/1993 PÁGINA: 149 RELATOR: - THYRSO SILVA)

"CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - Palavra da vítima - Valor probante: 114 - Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, isto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido".(RJDTACRIM. VOLUME 18. ABRIL/JUNHO/1993 PÁGINA: 194 RELATOR: - ORLANDO BASTOS)

PROVA - Roubo - Vítima que segura e coerentemente, indigita e reconhece os agentes - Suficiência a embasar decreto condenatório. 124(a) - Mostra-se suficiente à condenação pela prática de roubo a palavra da vítima que, segura e coerentemente, indigita e reconhece os autores, com os quais se apreende parte das coisas subtraídas". (RJDTACRIM. VOLUME 2. ABRIL/JUNHO/1989 PÁGINA: 135 RELATOR: - HAROLDO LUZ.).

Vê-se, pois, que do conjunto probatório, notadamente autoria emana, de forma indisputável, dos depoimentos das vítimas, bem como pela confissão judicial do réu (fls. 266/267).

Ou seja, bem definido que o acusado Tiago, juntamente com dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíu, para si, R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), pertencentes ao "Supermercado dos Amigos". .

Diante disso, a condenação é medida que se impõe.

Destarte, comprovadas a autoria, a materialidade e inexistindo causa de exclusão da ilicitude, a ação penal é procedente, tanto que a defesa sequer se insurgiu contra a responsabilização do réu em si.

E, designadamente, trata-se de roubo majorado. Firme os depoimentos das vítimas, no sentido de que foi usada arma de fogo (fls. 266/267).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório produzido nos autos.

A ausência de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como a declaração das vítimas.

EMPREGO DE ARMA. APLICAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. ILEGALIDADE INEXISTENTE.1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art.156 do CPP. (AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 10/10/2018).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não realizado exame pericial para averiguar a potencialidade lesiva da arma, a sua utilização pode ser comprovada por outros meios de prova, o que justifica o aumento da pena. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 449.102/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTATURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

A qualificadora do concurso de agentes, também, ficou indubitável, porquanto ambas as vítimas confirmaram que o acusado estava acompanhado de mais dois indivíduos, que não foram presos e nem reconhecido.

CUIDO DAS SANÇÕES

Na aplicação da pena tenho em conta os critérios dos artigos 59 e 60 do Código Penal, verifico que o acusado possui péssimos antecedentes criminais (fls. 237/253).

Assim, fixo as penas base acima do mínimo legal, ou seja, a pena privativa de liberdade em QUATRO (04) ANOS E OITO (08) MESES DE RECLUSÃO e a pena pecuniária em ONZE (11) DIAS MULTA.

A segunda fase, verifico que o acusado é reincidente (fls. 237/253), mas confessou o delito espontaneamente e demonstrou arrependimento, motivo pelo qual dou a agravante e a atenuante, por compensadas, mantendo a pena em QUATRO (04) ANOS E OITO (08) MESES DE RECLUSÃO E A PENA PECUNIÁRIA EM ONZE (11) DIAS-MULTA.

Na terceira fase de dosimetria, presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes (prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157) e de emprego de arma de fogo (prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157), conforme fundamentação acima exposta.

Considero que as circunstâncias do caso concreto justificam o afastamento da faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto ambas as majorantes revelaram-se determinantes e imprescindíveis para a execução do delito tal como ocorrera. Trata-se de roubo em que as vítimas do gênero feminino foram abordadas por três indivíduos, o acusado mais dois elementos não identificados. Dadas essas circunstâncias concretas, considero que comportam incidência autônoma as causas de aumento imputadas para o crime de roubo.

Assim, aumento a pena em 1/3 pelo concurso de agentes, tornando-a em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Ainda, majoro a pena em 2/3, em razão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, perfazendo a pena definitiva em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 25 dias-multa.

Nos termos do Artigo 1º da Lei 12.736/2012, o tempo de prisão provisória deverá ser detraído da pena acima aplicada.

Segundo o artigo 112 da L.E.P, para que o condenado possa ser beneficiado com a progressão de regime além de ter cumprido determinado quantum de pena, deve apresentar mérito, ou seja, bom comportamento carcerário.

Assim não se mostra possível a concessão de regime mais brando de cumprimento de pena ao réu, na sentença, sem a efetivação da avaliação do caráter subjetivo imposto pela L.E.P.

Ressalte-se que LEP é norma especial, devendo prevalecer sobre o Código de Processo Penal, que é norma de caráter geral, mormente porque atende ao princípio Constitucional de Individualização das Penas em sua fase executiva.

Assim, não havendo outras causas de alteração das penas base, torno-as definitivas.

Nos termos o artigo 33, § 2º, letra 'a' do Código Penal, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e também por ter sido o delito cometido mediante grave ameaça a pessoa, o que revela maior periculosidade e conduta social dotada de maior reprovabilidade.

Não obstante a isso, ainda estão presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, ou seja, para garantia da ordem pública , pois o réu por se dedicar aos crimes contra o patrimônio como meio de vida, certamente voltará á prática criminosa e, também, para garantia aplicação da Lei Penal, pois solto, tudo fará para o não cumprimento da pena imposta.

Logo, o réu não poderá recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 44, I, II e III do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que o crime foi praticado mediante grave ameaça e violência a pessoa.

Ausentes os requisitos legais (CP, artigo 77), deixo de conceder ao réu a suspensão condicional da pena.

ISTO POSTO e considerando mais o que os autos consta, julgo PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública para declarar o acusado TIAGO COSTA RAMOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas) e §2º-A (emprego de arma de fogo) do Código Penal e, em consequência, condená-lo a pena privativa de liberdade que fixo em DEZ (10) ANOS, QUATRO (04) MESES E TREZE (13) DIAS DE RECLUSÃO e ao pagamento da pena pecuniária que fixo em VINTE E CINCO (25) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária a partir do fato.

Nos termos do artigo 1º da Lei 12.736/2012, o tempo de prisão provisória deverá ser detraído da pena acima aplicada.

No entanto, deixo de aplicar o parágrafo 2º do artigo 387 do CPP, acrescido pela Lei 12.736/2012, por entender que tal disposição é inconstitucional, uma vez que viola o princípio da individualização da pena.

Aliás, a Lei de Execuções Penais, prevê diretrizes a serem observadas no momento da individualização da pena na fase executória. Segundo o artigo 112 da LEP, para que o condenado possa ser beneficiado com a progressão de regime além de ter cumprido determinado quantum de pena, deve apresentar mérito, ou seja, bom comportamento carcerário.

Assim não se mostra possível a concessão de regime mais brando de cumprimento de pena aos réus, na sentença, sem a efetivação da avaliação de caráter subjetivo imposto pela LEP. Ressalte-se que LEP é norma especial, devendo prevalecer sobre o Código de Processo Penal, que é norma de caráter geral, mormente porque atende ao Princípio Constitucional de Individualização das Penas em sua fase executiva.

Nos termos o artigo 33, § 2º, letra 'a' do Código Penal, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e também por ter sido o delito cometido mediante grave ameaça a pessoa, o que revela maior periculosidade e conduta social dotada de maior reprovabilidade.

Não obstante a isso, ainda estão presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, ou seja, para garantia da ordem pública, pois o réu por se dedicar aos crimes contra o patrimônio como meio de vida, certamente voltará à prática criminosa e, também, para garantia aplicação da Lei Penal, pois solto, tudo fará para o não cumprimento da pena imposta.

Logo, o réu não poderá recorrer em liberdade.

Recomendem-se o réu à prisão em que se encontra recolhido.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Fixo os honorários do advogado nomeado em 100% do valor da Tabela da PGE.

Oportunamente expeça-se certidão de honorários.

Por força do artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESP's, salvo em caso de gratuidade judiciária.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comunique ao TRE e intime-se para pagamento da multa.

P.I.C.

Walter Emídio da Silva
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA